

1502205-25.2021.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2266631/2021 - DEL.POL.MAUA, 20561099 - DEL.POL.MAUA, 237/21/116 - DEL.POL.MAUA, 237/2021 - DEL.POL.MAUA, 237/2021 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

2ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Mauá-SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502205-25.2021.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502205-25.2021.8.26.0540

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2266631/2021 - DEL.POL.MAUA, 20561099 - DEL.POL.MAUA, 237/21/116 - DEL.POL.MAUA, 237/2021 - DEL.POL.MAUA, 237/2021 - DEL.POL.MAUA, 2266631 -

DEL.POL.MAUA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL GONÇALVES DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

Diante do determinado em ordem de Habeas Corpus concedida pelo Superior Tribunal de Justiça (fls. 349-56 e 359-66), procede-se a novo cálculo da pena:

Atendendo aos ditames do art. 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão no v. Acórdão de fls.323-8.

Na última etapa, nos termos determinados pela c. Superior Instância, reconhece-se o redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, diminuindo-se a reprimenda em 1/6, tendo em vista que o réu foi preso em flagrante com significativa quantidade e diversas espécies de entorpecentes, notadamente cocaína,

maconha e crack.

Sobre o potencial lesivo da quantidade de cocaína e "crack" apreendida:

"A cocaína pode produzir uma intoxicação grave e por vezes inesperadamente com pequenas doses. A dose letal pode estar entre 0,8 a 1,2 g para um homem de 70 kg. No entanto, fumadores de base livre reportam uso de quantidades que excedem a 1 g. Em contrapartida, há casos em que se pode ocorrer o óbito com uma dose extremamente baixa de 20 mg. Isto pode ser explicado pela ocorrência da tolerância reversa que se caracteriza ou pelo aumento da susceptibilidade ao aparecimento de convulsões em doses consideradas recreacionais ou por uma excitação aumentada obtida em doses menores em usuários crônicos, fato que pode ser explicado pela diminuição da biossíntese dos neurotransmissores, o que leva a uma potencialização dos efeitos excitatórios." (Passagli, Marcos; Toxicologia Forense - Teoria e Prática, 5ª ed., Millennium: Campinas, 2018 - pg. 180-1).

Assim, define-se a condenação em 04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa.

O valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo.

Em atenção ao entendimento do c. STJ no HC n. 596.603, considerando a gravidade in concreto do delito, notadamente pela diversidade das drogas apreendidas, dentre elas cocaína e crack, de alto potencial lesivo, apreendidas em elevada quantidade, a indicar um grau acentuado de culpabilidade, o regime inicial semiaberto mostra-se necessário para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Por idêntica razão, incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Parece-me claro a insuficiência da benesse para prevenção e reprovação da conduta.

Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na ação penal para CONDENAR o réu GABRIEL GONÇALVES DOS SANTOS, qualificado nos autos, a cumprir pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 416 dias-multa, no unitário mínimo, por incursão no § 4.º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Denego ao condenado o direito de recorrer em liberdade, mantidas as condições da custódia cautelar.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Após o trânsito em julgado, determino a destruição da contraprova das drogas e do objeto apreendido, bem como decreto o perdimento dos valores apreendidos, em favor do Funad, eis que comprovadamente obtidos com a narcotraficância, nos termos dos arts. 63 e 72 da Lei n.º 11.343/2006.

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se.

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella - Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)

Mauá, 28 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA